

从2010年开始，我国网络借贷平台如雨后春笋般爆发，目前全国有接近3000家网贷机构，撮合融资资金超过3万亿元。国务院、十部委等高度重视这一规模巨大的民间借贷业务，并先后出台多部监管法规。笔者将逐一解读这些监管条款，文件清单如下：

一、2011年11月11日《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国/发〔2011〕38号）

二、2012年7月20日《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）

三、2015年7月18日《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221号）

四、2015年12月28日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》

五、2016年08月13日《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》

六、2016年8月17日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（银监会令[2016]1号）

七、2016年10月13日《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）

八、2016年10月28日《互联网金融信息披露标准和配套自律制度》（互金发[2016]6号）（非监管意见）

九、2016年11月28日《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》（银监办发[2016]160号）

十、2017年02月22日《网络借贷资金存管业务指引》（银监办发[2017]21号）

另外，地方金融办也开始针对网络借贷业务出台了相应的实施细则与管理办法：

2017年2月13日《广东省〈网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法〉实施细则（征求意见稿）》、2017年2月14日《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则（征求意见稿）》等。

1、【《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）】

发布时间：2011年11月11日

【焦点一】不得将任何权益拆分为均等份额公开发行。

解读：任何交易场所利用其服务与设施，将权益拆分为均等份额后发售给投资者，即属于“均等份额公开发行”。这对应网贷平台就是拆标的概念。特别是对应现在全国大部分的金融资产交易所（简称“金交所”），这种资产证券化的行为非常普遍。因此在“京东白拿”事件之后，全国的金交所都如坐针毡。权益拆分会导致资产风险模糊化，会导致投资风险超出投资人的实际承受能力。

【焦点二】权益持有人累计不得超过200人。

解读：任何权益在其存续期间，无论在发行还是转让环节，其实际持有人累计不得超过200人，以信托、委托代理等方式代持的，按实际持有人数计算。由于这一规定，导致目前大部分网贷平台都会与金交所合作，由金交所通过资金池运作变相规避这一条法规限制。

【焦点三】不得采取集中交易方式进行交易。

解读：“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。这些投机行为会大面积吸引投资者参与，甚至通过恶意炒作、操纵等违规行为获取不正当收益，严重损害投资者的合法权益。

+++++

2、【《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）】

发布时间：2012年7月20日

【焦点一】严格规范交易场所设立审批。

解读：凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准。未经省级人民政府批准设立的交易所，清理整顿并验收通过后，拟继续保留的，应按照新设交易场所的要求履行相关审批程序。

【焦点二】不得设立分支机构开展经营活动。

解读：从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。

+++++

3、【《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221号）】

发布时间：2015年07月18日

【焦点一】首次肯定了互联网金融，明确了网络借贷平台信息中介的本质。

解读：界定网络借贷等各业态的业务边界和监管责任，规定网络借贷平台仅作为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务，不得提供增信服务与非法集资。

【焦点二】 首次提出银行资金存管的概念。

解读：资金存管能有效实现用户资金与平台运营资金的全面隔离，投资人的每笔投资行为由用户发起交易指令后，由银行按照指令进行资金划转，有效避免被平台任意挪用的风险。但是在监管责任未明的情况下，大部分银行没开展资金存管业务。因此后期出现大量的“资金托管”与“银行与第三方支付机构联合存管”模式，而在这些模式中主体实质是第三方支付机构。

+++++

4、**【网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）】**

发布时间：2015年12月28日

【焦点一】 明确网贷平台定位。

解读：列明网贷平台多个“不得”：不得提供增信服务、不得直接或间接归集资金、不得非法集资、不得损害国家利益和社会公共利益、不得直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息。从而明确网贷平台仅作为信息中介机构，而不得设资金池。

【焦点二】 细化网贷机构的禁止红线。

解读：与《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》相比，《暂行办法》增加列出网贷机构不得从事的13条红线，包括禁止自融、虚假标的、提供担保或承诺保本保息、开展众筹、开展类资产证券化业务或打包资产等形式的债权转让行为。

【焦点三】 禁止网贷平台开展线下开展业务或推介融资项目。

解读：《暂行办法》中强调网贷平台不得“自行或委托、授权第三方在互联网、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目”。因此，大量的P2P广告业务也随之下线。

【焦点四】采用备案管理，未采用牌照制度，降低行业门槛

解读：为了支持互联网借贷平台的发展，《暂行办法》中未提到此前令人提心吊胆的牌照制度，而是采用事后备案制度，大大降低了行业准入门槛。

+++++

5、【《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》】

发布时间：2016年08月13日

【焦点一】明确商业银行才能成为网贷资金存管机构。

解读：明确银行才能为网贷机构的投融资双方开立资金账户，存管银行不应委托其他机构代理进行资金账户开立、交易信息处理、交易密码验证等操作。此后，第三方支付与银行开始联手，推出了“联合存管”模式——由银行开设平台存管账户，同时开放结算通道接口给第三方支付，第三方支付再依据平台指令调拨资金。

【焦点二】明确成为网贷机构需具备的资质、银行开展网络借贷资金存管的条件。

解读：网贷机构需完成：完成工商部门注册登记并领取营业执照、完成注册地地方金融监管部门备案登记、完成通信主管部门申请并获得增值电信业务经营许可证。

存管银行需具备：具备网络借贷资金存管业务技术系统、具有完善的业务管理与运营操作制度、具备提供全国范围内资金支付结算服务的能力、每日存管账户账

务核对、定期提供网络借贷资金存管报告等。

【焦点三】网贷机构不得用“存管人”做营销宣传。

解读：资金存管作为网贷机构合规的重要手段，但不可作为平台的增信机制。也就是说投资人还是得睁大双眼谨慎选择网贷平台。

【焦点四】促使网贷机构回归信息中介的角色。

解读：网贷机构主要工作调整成信息披露，包括但不限于借贷项目信息、借款人基本信息及经营情况等。若借贷项目存在故意欺诈、伪造数据或数据发生错误导致的业务风险和损失，由网贷机构承担责任。

【焦点五】存管银行不对网络借贷资金本金及收益予以保证，不承担借贷违约责任。

解读：投资人须自行承担网络借贷投资责任和风险。也就是说存管银行只保证网贷机构不会随意挪用投资人资金，但不承担借款项目真实性的审核责任。明确了存管银行的责任边界，从而打消了银行做网贷平台资金存管的主要顾虑。

【焦点六】否定“联合存管”模式。

解读：《征求意见稿》中强调存管银行不得委托网贷机构和第三方机构代开出借人和借款人交易结算资金账户，因此第三方支付机构在网贷业务中需退居背后，仅能成为存管银行为投资人、融资人提供资金代扣、清算回款代付等功能的背后通道。

+++++

6、**【《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（银监会令[2016]1号）】**

发布时间：2016年8月17日

【焦点一】对融资人进行限额管理。

解读：《暂行办法》中最重磅的一条规定：同一自然人同一网贷平台借款不得超过20万、同一法人同一网贷平台借款不得超过100万。这条规定旨在将网贷平台定位为小额，以便差异化网贷平台与银行服务客群，网贷平台终将变成传统金融业的补充业务。另外，小额对于网贷平台而言风控较好，大额容易出现自融、期限拆分、证券化资产等问题。

【焦点二】延长单一融资项目的募集期。

解读：《征求意见稿》中规定单一融资项目募集期最长不超过10个工作日，但《暂行办法》将募集期延长至20个工作日。笔者认为意义不大，自然天半个月已足够，更何况借款标的额度设置那么低。

+++++

7、【《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）】

发布时间：2016年10月13日

【焦点一】不得通过自有资金向客户补贴提供高收益产品。

解读：《通知》明确互联网金融从业机构不得以显性或隐性方式，通过自有资金补贴、交叉补贴或使用其他客户资金向客户提供高回报金融产品。

+++++

8、【《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》（银监办发〔2016〕160号）】

发布时间：2016年11月28日

【焦点一】新设立平台与已开展业务平台区别对待

解读：对新设立平台在完成工商登记注册、领取企业法人营业执照后，向工商登记注册地地方金融监管部门申请备案登记。对已设立并发展经营的平台，对于合规的机构则允许受理备案登记申请，对于需整改的机构，在其完成整改并经有关部门认定后受理其备案登记申请。申请前还应当先到工商登记部门修改经营范围，明确网络借贷信息中介等内容。

【焦点二】备案登记成为申请增值电信业务经营许可证及银行资金存管的前提条件

解读：网贷机构须持地方金融监管部门出具的备案登记证明，按相关规定申请增值电信业务经营许可证、与商业银行签订资金存管协议。

+++++

9、【《网络借贷资金存管业务指引》（银监办发[2017]21号）】

发布时间：2017年02月22日

【背景】最新的数据显示，目前超过250家网贷平台宣布与银行签订直接存管协议，其中真正与银行完成直接存管系统对接平台仅有一半。截至2月27日，已有民生银行、江西银行、恒丰银行和华兴银行等38家银行布局网贷平台资金存管业务。

【焦点一】存管银行必须具有唯一性。

解读：目前一些网贷平台虽然接入并上线了银行存管，但是资金存管只覆盖部分标的，或者接入多家银行进行资金存管，以此规避银行对平台资金交易的全面监测。《指引》中强调存管银行必须具有唯一性。

【焦点二】不再要求存管银行的存管系统自主开发。

解读：《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》中提出存管银行需要“具有自主开发、自主运营且安全高效的网络借贷存管业务技术系统”，但《指引》中将“自主开发”改成“自主管理”，这对科技力量不成熟的小型商业银行而言是利好。

【焦点三】不再要求存管银行向银监会完成备案。

解读：《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》中提出存管银行需要在银行业监督管理部门完成备案，但《指引》中将这一要求删去，从而大大降低了存管银行的业务门槛，有利于提升商业银行开展该业务的积极性。